

1505362-05.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2262790/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 9622219 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 3282/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2262790 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luis Domingues

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505362-05.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505362-05.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2262790/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 9622219 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 3282/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2262790 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luis Domingues

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal, verifico de ofício erro material na sentença de (págs. 254/259), pois o condenado não se encontra recolhido em estabelecimento prisional.

Assim, corrijo a sentença para que o dispositivo passe a figurar com a seguinte redação:

"Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar ANDERSIN LUÍS DOMINGUES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos, 8 meses e 1 dia, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 566 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 15,00 apreendido em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se o mandado de prisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

No mais, mantenho a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA